공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2024 - 266 호 2024. 7. 18.

사 건 번 호 2022입담1836

사 건 명 한국도로공사 발주 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관 구매입찰 관련 8개 사업자 및 한국피이관공업협동조합의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인

1. 케이유피피 주식회사
   천안시 서북구 성환읍 대흥3길 26
   대표이사 오○○, 최○○

2. 주식회사 젠트로그룹
   서울 강남구 학동로30길 16
   대표이사 장○○

3. 주식회사 현대인더스트리
   화성시 정남면 서봉로 755번길 26
   대표이사 엄○○

4. 영진산업 주식회사
   김천시 어모면 산업단지 4로 5
   대표이사 조○○

5. 주식회사 디에스아이

천안시 서북구 입장면 가산연곡길 56
대표이사 양○○

6. 전○○(제이티산업 대표)[1)]
충주시 대소원면 첨단산업 1로 278

7. 주식회사 지오콘
상주시 공성면 평천공단길 15
대표이사 이○○

8. 주식회사 제이알테크
화성시 정남면 서봉로 775
대표이사 김○○

9. 한국피이관협동조합
서울 영등포구 당산로 41길 11, W동 419호
이사장 오○○

위 피심인 1.부터 7. 및 9.의 대리인 법무법인(유한) 강남
담당변호사 박창신, 배동훈, 김성용, 진재용

심 의 종 결 일 2024. 6. 21.

주 문

1. 피심인 케이유피피 주식회사, 피심인 주식회사 젠트로그룹, 피심인 주식회사 현대인더스트리, 피심인 영진산업 주식회사, 피심인 주식회사 디에스아이, 피심인 전○○

1) 전○○는 2013. 10. 15. 개인사업체인 '제이티산업'을 설립하여 현재까지 운영하고 있으므로, 이하에서는 업체명인 '제이티산업'으로 기재하되, 개인의 행위와 관련된 사항을 기재할 때에는 '전○○'로 기재한다.

(제이티산업 대표), 피심인 주식회사 지오콘, 피심인 주식회사 제이알테크, 피심인 한국피이관공업협동조합은 한국도로공사가 발주하는 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관 구매입찰에 참가하면서 사전에 낙찰자 등을 합의하는 방법 등으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 케이유피피 주식회사	: 39,000,000원
2) 주식회사 젠트로그룹	: 28,000,000원
3) 주식회사 현대인더스트리	: 39,000,000원
4) 영진산업 주식회사	: 43,000,000원
5) 주식회사 디에스아이	: 43,000,000원
6) 전○○	: 43,000,000원
7) 주식회사 지오콘	: 32,000,000원
8) 주식회사 제이알테크	: 40,000,000원
9) 한국피이관협동조합	: 50,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 케이유피피 주식회사[2], 젠트로그룹, 현대인더스트리, 영진산업, 디에스아이, 전○○, 지오콘, 제이알테크는 폴리에틸렌관 등을 제조, 판매하는 자로서 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것, 이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다.

2 피이관조합은 폴리에틸렌관 제조, 판매사업자들이 모여 2013년에 설립한 법인「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 '판로지원법'이라 한다.)에 따라 자신이 직접 '적격조합'으로 입찰에 참여할 자격과 계약을 체결할 자격을 보유하고 있는 단체이다. 따라서 피이관조합은 법 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.[3]

3 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2021. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원, 명)

피심인명	자본총계	매출액	영업이익	당기 순이익	상시 종업원수	설립 일자
케이유피피	7,638	22,547	406	208	56	1978. 8.24.
젠트로그룹	6,739	17,309	△495	△752	48	2019. 9. 1.
현대인더스트리	3,051	7,054	418	206	10	2005. 8. 1.
영진산업	4,247	9,527	158	174	19	2000. 1. 1.
디에스아이	3,258	4,016	301	111	13	2010. 3.22.
제이티산업	205	5,659	341	245	13	2013.10.15.
지오콘	15,405	25,246	△4,553	△3,785	28	2002. 2.20.
제이알테크	11	324	△38	5	3	2020. 2. 6.
피이관조합	124	1,064	△8,461	0	2	2012.12.31

* 출처: 피심인 제출자료

2) 이하 각 피심인을 지칭할 때 '피심인' 및 '주식회사'는 생략하며, 한국피이관공업협동조합은 '피이관조합'이라 한다. 한편, 피심인 모두를 지칭할 때는 '피심인들', 피심인 중 피이관조합을 제외한 8개 사는 '피심인 8개 사', 피심인 8개 사 중 제이알테크를 제외한 피심인들은 'COD관 생산 7개 사'라 지칭한다.

3) 법상 사업자단체라 하더라도 정부조달계약이나 단체수의계약과 같은 일정한 거래에 관하여 사업자단체가 직접 거래의 당사자로 거래에 참여한 경우에, 사업자단체는 사업자로서의 성격을 가지게 된다 할 것이고, 이러한 경우 그 사업자단체의 그 거래와 관련된 행위에 대하여는 사업자를 규제대상으로 하는 법을 적용하여야 한다.(서울고등법원 2007. 7. 25. 선고 2007누2946판결, 대법원 2007. 11. 15. 선고 2007두18079판결)

나. 시장구조 및 실태

1) COD관의 개념 및 특징

4 COD관은 내외관 일체형 광케이블 보호관을 의미하며, 신도시의 인프라 시스템, 행정 복합 타운의 네트워크망 구축, 고속도로 및 국도의 통신망 회선 등 다양한 생활 기반시설에 사용되고 있다.

5 이러한 COD관은 고밀도 폴리에틸렌(High Density Polyethylene, HDPE) 소재의 원료를 압출성형[4] 방식으로 가공하여 만들어진다. 이러한 COD관은 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

6 첫째, COD관은 다량의 재고를 보유하기 어렵다. COD관은 현장의 여건에 따라 다양한 규격 및 색상의 제품이 요구되는데, 특히 내관 색상의 순서나 견인선 삽입 여부가 각 현장마다 다르기 때문에 미리 생산하여 재고를 보유하기 어렵다.

7 둘째, COD관은 고밀도 폴리에틸렌 소재의 파상형 구조로서 동절기 파손 및 토압에 강하며, 타 관종의 광케이블 보호관에 비해 시공성과 안정성이 탁월하다.

8 셋째, COD관은 내외관 일체형으로 제작되어 케이블 포설 시 공간 활용도를 극대화할 수 있으며, 고저차가 심한 구간이나 굴곡 구간에서도 추가 맨홀 시공 없이 지속적인 시공이 가능하다.

2) COD관 시장현황

9 현재 국내에서 COD관을 생산할 수 있는 사업자는 피심인 8개 사뿐이며, 각 사의 생산능력은 아래 <표 2>와 같다.

4) 압출기에 원료를 계속 공급하면서 형틀을 통해 밀어내어 일정한 모양의 제품을 성형하는 방법이다.

<표 2> COD관 생산업체의 일일 생산능력

(단위: m)

연번	업체명	대표자	일일 생산량
1	케이유피피	오○○, 최○○	1,000
2	젠트로그룹	반태원	1,500
3	현대인더스트리	엄○○	1,000
4	영진산업	조○○	2,000
5	디에스아이	양○○	1,000
6	제이티산업	전○○	1,500
7	지오콘	이○○	1,000
8	제이알테크	김○○	500

* 심사보고서 소갑 5-3호증[5)]

10 한편, COD관 시장은 수요처가 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관(한국도로공사, 공항공사 등)인 관수시장과 통신사 등이 주 수요처인 민수시장으로 구분된다.

11 COD관 관수시장의 주요 수요처인 국가기관, 지방자치단체 및 정부투자기관은 주로 조달청을 통해 COD관을 구매하거나 한국도로공사와 같이 자체적인 발주시스템을 통하여 구매하고 있다.

다. 이 사건 입찰 관련 현황

1) 이 사건 입찰 개관

12 한국도로공사는 2022년 6월부터 7월까지 긴급으로 5건의 COD관 구매입찰(약 55억 원의 물량)을 발주하였다. (이하 '이 사건 입찰'이라 한다) 이 사건 입찰의 구체적 일정은 아래 <표 3>과 같다.

<표 삽입으로 인한 여백>

5) 이하 심사보고서 소갑 제○호증은 소갑 제○호증으로 기재한다
6) 이하에서 각 입찰을 '전북권 입찰', '전남권 입찰', '대전청 입찰', '부산청 입찰', '원주청 입찰'이라 한다.

<표 3> 이 사건 입찰의 구체적 일정

연번	입찰명[6]	공고일	투찰 마감일	개찰일	계약 시작일	계약 종료일
1	2022년 익산청 국도ITS 통신관로용 자재(COD) 단가계약(전북권)	2022.6.23.	2022.6.29.	2022.6.29.	2022.7.18.	2022.10.31.
2	2022년 익산청 국도ITS 통신관로용 자재(COD) 단가계약(전남권)	2022.6.23.	2022.6.29.	2022.6.29.	2022.7.18.	2022.10.31.
3	2022년 대전청 자가통신망 지급자재(COD관) 제조구매	2022.7.7.	2022.7.13.	2022.7.13.	2022.8.4.	2022.10.2.
4	부산청 자가통신망 지급자재(COD관) 제조구매	2022.7.12.	2022.7.18.	2022.7.18.	2022.8.26.	2022.10.31.
5	2022년 원주청 국도ITS 통신관로 지급자재(COD) 제조구매	2022.7.20.	2022.7.26.	2022.7.26.	2022.8.16.	2022.11.10.

* 출처: 한국도로공사 제출자료

2) 한국도로공사 발주 COD관 구매입찰의 특징

13 한국도로공사는 고속도로와 국도에 설치되는 통신케이블의 보호를 위해 COD관을 구매하고 있다. 그 중 고속도로에 사용되는 COD관은 조달청을 통하여 구매하고 국도에 사용되는 COD관은 한국도로공사 자체 발주시스템[7]을 통하여 구매하고 있다.

14 조달청 발주 COD관 구매입찰의 경우 연간 단가계약 방식이 적용되고 입찰 규모가 상대적으로 작은 편이며, 한국도로공사 발주 COD관 구매입찰의 경우 긴급입찰로 발주되며 입찰 규모가 큰 편이다.

7) 공공기관의 운영에 관한 법률 제44조(물품구매와 공사계약의 위탁) 제1항, 공기업 · 준정부기관 계약사무규칙 제7조의2(중소기업자간 경쟁 제품의 구매위탁 의무에 대한 예외) 제1항 제1호

<표 4> 조달청 발주 COD관 입찰과 한국도로공사 발주 COD관 입찰의 비교

구분		조달청 발주 입찰	한국도로공사 발주 입찰
입찰참가자격		제한경쟁(중소기업 간)	
낙찰자 결정 방법		계약이행능력심사제 (낙찰하한율 이상 예정가격 이하 투찰자 중 최저입찰자 순 심사)	
사용처		고속도로	국도
계약 형태		연간단가계약	총액계약
계약 기간		약 1년	2~3개월
입찰 주기		매년	수시(긴급입찰)
입찰규모(원)주1」	2022년	1,873,925,854	5,838,969,000주2」
	2021년	502,875,900	2,977,250,559
	2020년	1,380,167,300	-

주1」 부가가치세가 포함된 사업금액 또는 설계금액 기준
주2」이 사건 입찰 5건의 설계금액을 모두 합한 금액임

3) 입찰참가자격

15 COD관은 아래 <표 5> 기재와 같이 '중소기업자 간 경쟁제품[8]'으로 지정되었다. 그에 따라 이 사건 입찰에 참여할 수 있는 자는 ①「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자, ②판로지원법에 따라 중소기업자로 간주되는 특별법인, ③「중소기업협동조합법」 제3조에 따른 중소기업협동조합으로서 적격조합 확인서를 소지한 조합으로 한정된다.

<표 5> COD관 중소기업자 간 경쟁제품 지정현황

대분류		소분류		세부분류		특이사항	공사용 자재 직접구매 대상품목
번호	대분류	번호	제품명	세부품명 번호	세부품명		
39	전기시스템, 조명, 부품, 액세서리 및 보조용품	391317	배선관로 및 버스웨이	39131 70606	파상형경질 폴리에틸렌 전선관		O

* 출처: 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역(중소벤처기업부고시)

8) 「중소기업기본법」에 따른 중소기업의 안정적인 성장을 도모하고자 중소벤처기업부가 특정 제품에 대해 중견기업 및 대기업의 진출을 제한하는 제도이다.

16 한편, 입찰에 참가하려는 중소기업협동조합은 발주기관에 적격조합 확인서, 배정조합원사 직접생산증명서 뿐만 아니라 아래 <표 6> 기재와 같이 배정비율 확정서를 제출하여야 한다.

<표 6> 전북권 입찰의 배정비율 확정서

비공개

* 출처: 피이관조합 제출자료(소갑 제1-3호증)

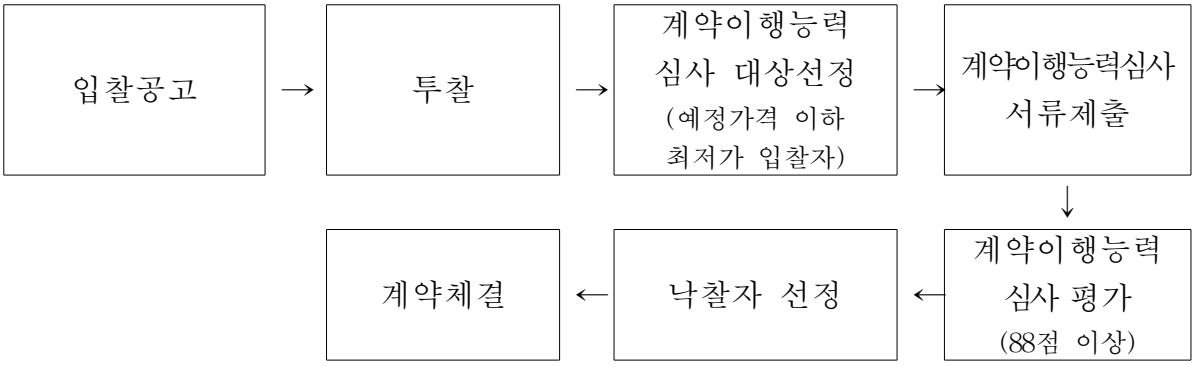
4) 낙찰자 결정 방식

17 이 사건 입찰의 낙찰자는 계약이행능력 심사방식으로 결정되었다. '계약이행능력 심사제도[9]'는 예정가격[10] 이하로 입찰한 자 중에서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해 계약이행능력을 심사하여 종합평점이 계약이행능력심사 세부기준에서 정한 일정 점수 이상인 경우에 낙찰자로 결정하는 방식이다. 계약이행능력 심사제도에 따른 일반적인 입찰 절차는 아래 <표 7> 기재와 같다.

9) 계약이행능력 심사제도는 판로지원법 제7조(경쟁제품의 계약방법) 및 '중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준(이하 '계약이행능력심사 세부기준'이라 한다)'에 따라 실시된다.

10) 이 사건 입찰의 예정가격은 설계금액의 97~103% 범위 내에서 작성된 15개의 복수예비가격에서 입찰참가업체가 입찰 시 선택한 2개의 예비가격번호 중 선택 빈도가 가장 많은 4개 번호에 해당하는 예비가격의 산술평균 금액으로 결정된다.

<표 7> 계약이행능력 심사제도 업무흐름도



18 이 사건 입찰에서는 예정가격의 87.995% 이상 입찰한 자 중 최저가격으로 입찰한 자 순으로 계약이행능력을 심사하여 종합평점이 88점 이상인 자를 낙찰자로 결정하였다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 인정사실

19 피심인들은 한국도로공사가 2022년 6월부터 7월까지 발주한 5건의 COD관 구매입찰에서, 피이관조합은 낙찰예정자로 제이알테크는 들러리로 참가하기로 합의하고 이를 실행하였다.

가) 공동행위의 배경 : 2022년 6월 한국도로공사의 COD관 긴급 발주

20 COD관 생산 7개 사는 이전부터 아래 <표 8> 기재와 같이 조달청 발주 COD관 구매입찰에 개별적으로 참가하여 오고 있었다.

<표 8> 조달청 발주 COD관 구매입찰 결과(2017년 ~ 2022년)

(단위 : 원, %)

연번	공고번호	사업금액 (VAT 포함)	참가업체	투찰률주」
1	20170113845	1,101,951,400	**케이유피피**	**88.55**
			디에스아이	88.78
			영진산업	88.86
			씨에스에이코스믹	88.90
			현대인더스트리	88.91
2	20190331087	797,416,950	**디에스아이**	**98.82**
			케이유피피	87.63
			영진산업	87.65
			현대인더스트리	87.99
			씨에스에이코스믹	87.46
3	20200314837	1,380,167,300	**젠트로그룹**	**88.61**
			디에스아이	88.67
			영진산업	87.41
			현대인더스트리	87.22
			케이유피피	87.46
4	20210346917	502,875,900	**현대인더스트리**	**88.23**
			케이유피피	88.24
			제이티산업	88.91
			영진산업	87.90
			젠트로그룹	87.47
			지오콘	87.90
			디에스아이	87.61
5	20220331660	1,873,925,854	**케이유피피**	**88.08**
			현대인더스트리	88.30
			디에스아이	88.59
			영진산업	88.80
			젠트로그룹	88.84
			제이티산업	88.99

주1」 각 입찰의 낙찰하한율은 87.995%이며, 낙찰자는 굵은 글씨로 표시함
주2」 각 참가업체의 투찰률은 소수점 셋째 자리에서 반올림한 값임

* 출처: 조달청 나라장터

21 그런데 한국도로공사는 2022년 6월부터 7월까지 국도 ITS(Intelligent Transportation System) 구축에 필요한 COD관 구매를 위하여 약 55억 원 규모의 물량을 5건의 입찰로 긴급입찰로 발주하였다. 이는 최근 3년간 조달청 및 한국도로공사 COD관 발주금액과 비교할 때[11] 매우 큰 규모였다.

11) 최근 3년간 연도별 조달청 COD관 발주금액은 각각 2020년 1,380,167,300원, 2021년 502,875,900원, 2022년 1,873,925,854원이며, 2021년 한국도로공사 COD관 발주금액은 2,977,250,559원이다.

22 게다가 이 사건 입찰의 계약 기간은 약 2~3개월로 입찰 물량을 고려할 때 피심인들이 개별적으로 입찰에 참여하여 계약 기간 내 낙찰물량을 생산·납품하기는 어려웠다.

<표 9> 영진산업 조○○ 진술조서(2023. 2. 14.)·케이유피피 김□□ 진술조서(2023. 2. 21.)

문) 이 사건 한국도로공사 발주 COD관 구매입찰의 경우에는 개별적으로 입찰에 참가해서는 납기 내에 생산하여 납품하기는 어렵다는 것인가요? 답) 네, 그렇습니다. **납기도 2~3개월**인가 밖에 안되고, **금액도 거의 55억 원**이니 **개별적으로는 못 들어갑니다**.

* 소갑 제3-2호증, 제3-3호증

나) 합의

(1) 합의 개요

23 이러한 이유로 COD관 생산 7개 사는 피이관조합으로 이 사건 입찰에 참가하여 각 사가 낙찰물량을 배분받아 생산·납품할 유인이 있었다. 특히 피이관조합도 자신의 명의로 이 사건 입찰에 참가함으로써 공동구매 수수료를 수취할 수 있었다.

24 이에 피심인들은 2022. 6. 20., 6. 27. 두 차례의 회의를 통하여 피이관조합이 이 사건 입찰에 적격조합으로 참가하기로 하면서 이를 위한 각 사별 배정비율에 대해 합의하였다.[12] 그리고 피심인들은 이 과정에서 제이알테크의 들러리 입찰 참가에 대해서도 합의하였다.(이하 '이 사건 합의'라고 한다)

25 특히, 이 사건 입찰의 특수성, 즉 상대적으로 많은 입찰 물량, 짧은 납기 등을 고려할 때, 피이관조합의 단독응찰로 이 사건 입찰이 유찰되면 COD관 생산 및 납품이 지연될 수 있었기 때문에 들러리가 필요하였다.[13]

12) 피심인들 중 제이알테크는 COD관 생산 7개 사 중 하나인 현대인더스트리의 대표이사였던 김○○이 설립한 회사이다. 당시 김○○은 현대인더스트리와 제이알테크 2개 사를 대표하여 회의에 참석하였다.
13) 한편, 단독응찰로 유찰되는 경우 한국도로공사(발주처)는 재공고를 거쳐 단독응찰자와 수의협상을 하게 되는데, 이 경우 낙찰률과 관련하여 통상 88%에서부터 협상을 실시한다. 따라서 피이관조합의 입장에서는 유찰 이후 수의협상을 거치는 것보다는 들러리를 통해 높은 투찰률로 낙찰받으려는 유인을 가지게 된다.(출처: 이 사건 심의과정에서의 심사관 발표자료 및 진술내용)

26 이 사건 합의 및 합의의 실행 과정을 시간순으로 서술하면 다음과 같다.

(2) 2022년 6월 20일 회의

(가) 피이관조합을 통한 입찰참가 합의

27 한국도로공사의 이 사건 입찰 발주 사실을 인지하고 있던 케이유피피는 이 사건 입찰에 COD관 생산 가능 업체 전체가 피이관조합[14]을 통해 참여하여 함께 생산 및 납품하고자 피심인 8개 사에 연락을 하였다. 해당 연락에 따라 피심인 8개 사는 케이유피피 사무실[15]에서 2022. 6. 20.에 모였는데, 해당 회의 참석자는 다음 <표 10> 기재와 같다.

<표 10> 2022년 6월 20일 회의 피심인별 참석자 현황

피심인	참석자
케이유피피	장□□, 김□□
젠트로그룹	반○○, 김△△
현대인더스트리, 제이알테크	김○○[16]
영진산업	조○○
디에스아이	김◎◎
제이티산업	전○○
지오콘	임○○
피이관조합	권○○

* 출처: 피심인 제출자료 및 진술조서

<표 11> 젠트로그룹 김△△ 진술조서(2023. 4. 5. 발췌)

문) (중략) 귀사는 2022. 6. 20. 회의에 참석한 적이 있는데, 이에 대해 자세히 설명해주십시오.
답) 본인은 **케이유피피 장□□의 연락으로** 2022. 6. 20. 오전에 **케이유피피 사무실(서울 서초구 소재)에 모여 회의**를 한 사실이 있습니다. 참석자는 케이유피피 **장□□·김□□**, 젠트로그룹 **반○○·본인**, 현대인더스트리·제이알테크 **김○○**, 영진산업 **조○○**, 제이티산업 **전○○**, 지오콘 **임○○**, 디에스아이 **김◎◎**, 조합 **권○○**입니다. (중략)

* 소갑 제3-8호증

14) 당시 당시 케이유피피 오○○ 대표이사가 피이관조합의 이사장이었다.
15) 케이유피피 소재지는 서울 서초구 효령동 353이며, 해당 회의 참석자들은 회의 이후 케이유피피 사무실 근처 중식당(상호: 연화산)에서 점심식사를 하였다.(소갑 제2-2호증, 연화산 매출전표)
16) 김○○은 현대인더스트리와 제이알테크 2개 사를 대표하여 두 차례 이 사건 회의에 참석하였다.

28 케이유피피는 2022. 6. 20. 회의를 위하여 피이관조합의 소속 회원사가 아니었지만 국내 COD관 생산업체인 영진산업과 지오콘에게도 연락을 하였다. 피이관조합이 COD관 업계를 대표하는 조합이 아니어서 이 사건 입찰 담합을 위해서는 국내 COD관 생산업체 모두에게 연락할 필요가 있었기 때문이다.

29 이날 회의에서 케이유피피 장□□은 이 사건 입찰의 긴급성, 짧은 납기 등을 이유로 피이관조합을 통한 입찰 참가를 제안하였고, 피이관조합 권○○은 이러한 입찰 참가가 가능하다고 답하여 피심인들은 사업자 별로 입찰에 참여하지 않고 피이관조합을 통해서만 입찰에 참여하기로 합의하였다.

<표 12> 영진산업 조○○ 진술조서(2023. 2. 14. 발췌)

문) (중략) 귀사는 2022. 6. 20. 회의에 참석한 적이 있는데, 이에 대해 자세히 설명해주십시오.
답) (중략) 회의 자리에서 **장□□ 부사장**은 한국도로공사 발주 COD관 입찰은 **긴급하게 입찰공고**가 나고 **납기가 짧으며, 55억 원 정도의 물량**이 발주되어 COD관 생산업체 중 1~3개의 업체가 생산해서 납품할 수 있는 규모가 아니므로 **조합을 통해서 입찰에 참가하는 것이 어떻겠냐고 발언**하였고, **업체들 모두 이에 공감**하는 분위기였습니다. 이에 대해 **권○○은 가능하다고 답**을 하여 조합을 통해서만 입찰에 참가하기로 하였습니다.

* 소갑 제3-2호증

(나) 배정비율에 대한 합의

30 2022. 6. 20. 회의에 참석한 피심인들은 피이관조합을 통해 입찰에 참여하기로 하는 기본 원칙에는 쉽게 합의하였지만, 각 사업자별 물량 배정비율에 대해서는 일부 피심인 사이의 의견을 조율하는 과정을 거쳐 합의에 이르게 되었다.

31 특히, 배정비율과 관련하여 영진산업 조○○의 반대가 심하였는데 제이알테크 김○○은 제이알테크에 배정될 물량을 영진산업에 양보할테니 배정비율에 합의해달라는 제안을 하였고, 영진산업 조○○은 김○○의 제안을 수락하였다. 다만, 이러한 합의 내용은 2022. 6. 20.까지는 공식적으로 확정된 상태는 아니었다.

<표 13> 제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18. 발췌)

문) (중략) 귀사는 2022. 6. 20. 회의를 가진 적이 있는데, 이에 대해 자세히 설명해주십시오. 답) (중략) 업체들이 각 사의 배정 비율안을 제시하여 해당 배정 비율안을 스크린에 띄워두었습니다. (중략) **서로의 의견이 달라 합의가 이루어지지 못하고 있었습니다.** (중략) **본인은 제이알테크의 배정 비율을 영진산업에 양보할 의사가 있으니 배정 비율에 합의를 해줄 수 있냐고** 물어보았고, **영진산업 조○○은 알겠다고 하였습니다.** 영진산업 조○○에게 이러한 제안을 한 이유는 **영진산업 조○○의 반대가 심하여** 조○○을 설득하지 않고서는 합의가 이루어지기 어렵다고 생각했기 때문입니다. (중략)

* 소갑 제3-10호증(제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18.))

<표 14> 영진산업 조○○ 진술조서(2023. 2. 14. 발췌)

문) (중략) 이와 관련하여 귀사는 2022. 6. 20. 회의에 참석한 적이 있는데, 이에 대해 자세히 설명해주십시오. 답) (중략) 이후 **현대인더스트리 김○○의 제안**으로 휴정을 하였습니다. 아래에서 담배를 피면서 **배정 비율을 합의해달라**고 하면서 **제이알테크의 물량을 영진산업이 받아서 생산할 수 있도록 해준다**고 하였습니다. 그래서 **저는 더 이상 이의를 제기하지 않았었습니다.** (중략)

* 소갑 제3-2호증(영진산업 조○○ 진술조서(2023. 2. 14.))

32 이 날 피심인들이 합의한 배정비율은 다음 <표 15> 기재와 같다.

<표 15> 6. 20. 회의에서 합의한 피심인별 배정비율

연번	피심인	배정비율
1	케이유피피	16.00%
2	젠트로그룹	16.00%
3	현대인더스트리	14.00%
4	영진산업	14.00%
5	디에스아이	14.00%
6	제이티산업	14.00%
7	지오콘	8.00%
8	제이알테크	4.00% (영진산업에 양보 합의)
합계		100.00%

* 소갑 제3-10호증(제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18.))

33 제이알테크 김○○은 자신의 배정비율을 영진산업에 양보하기로 제안한 이유에 대해 이 사건 입찰에서 이하 설명할 들러리 합의와 관련하여 유찰 방지를 위해 누군가 들러리를 서야 한다는 것이 명확한 상태였고, 자신이 들러리를 서면 추후 납품이 이루어진 후 영진산업으로부터 배정비율에 상응하는 이익을 요청하려 했다고

진술하였다.[17]

(다) 들러리에 대한 합의

34 피심인들이 위 '① 피이관조합을 통한 입찰참가 합의'와 같이 조합을 통해서만 입찰에 참가하는 경우, 이 사건 입찰은 피이관조합의 단독응찰로 인하여 유찰된다.[18] 앞서 설명했듯이 국내 COD관 생산업체는 피심인들 8개 사가 전부인데, 이들이 전부 피이관조합을 통해 입찰에 참여하게 되면 다른 경쟁입찰 참가자가 없기 때문이다.

35 특히, 이 사건 입찰의 상대적으로 짧은 납기를 고려할 때, 유찰에 따른 재공고 및 수의계약 절차를 거치는[19] 동안 COD관 생산이 지연되어 납기가 더 촉박해질 수밖에 없는 이중고에 처하게 될 우려가 있었다.

36 다시 말해 이 사건 입찰의 특수성, 즉 짧은 납기, 과도한 물량 그리고 유찰에 따른 납기 부담의 가중 등으로 인해 들러리가 필요하였으며, 이에 피심인들은 신규 업체로서 배정비율이 가장 적을 수밖에 없는 제이알테크를 이 사건 입찰의 들러리로 세우기로 합의한 것이다.

<표 삽입을 위한 여백>

17) 소갑 3-10호증
18) 공공기관의 운영에 관한 법률 제39조 제3항 및 공기업·준정부기관 계약사무규칙 제6조의2 제1항에 따라 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립하므로 1인의 입찰자가 있는 경우 해당 입찰은 유찰된다.
19) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제27조(재공고입찰과 수의계약) 제1항에 따라 입찰자가 1인뿐인 경우 재공고입찰을 실시하며, 재공고입찰을 실시하더라도 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백히 인정되는 경우 수의계약을 체결할 수 있다.

<표 16> 제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18. 발췌)

문) 제이알테크가 어차피 들러리를 서야 한다는 것은 무슨 의미인가요? 답) 이 사건 입찰 5건의 **납기가 짧고 물량이 많아 누군가는 들러리를 서야한다는 것을 모두가 인지**하고 있었습니다. 그리고 그 들러리는 **배정비율이 가장 적은 제이알테크가 될 게 확실**했기 때문에 본인은 영진산업 조○○에게 제이알테크가 배정받은 물량을 생산할 의사가 있는 것인지를 물은 것입니다. 문) (중략) 귀사는 2022. 6. 20. 회의를 가진 적이 있는데, 이에 대해 자세히 설명해주십시오. 답) (중략) 그리하여 배정 비율에 대한 의견이 어느 정도 모아지고 나니, **지오콘 임○○가 제이알테크가 신규회사라서 3%를 배정하는데, 아무 역할도 안하고 물량을 배정받을 수는 없는 것이고 들러리라도 서야 하지 않냐고 참석자들에게 의견을 제시**하였고, **참석자들도 이에 동의**하여 제이알테크가 들러리를 서는 것으로 정해졌습니다. (중략)

* 소갑 제3-10호증(제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18.))

(3) 2022년 6월 21일

(가) 배정비율에 대한 추가 합의 및 합의서 작성

37 위 2022. 6. 20. 합의 이후 지오콘에서는 해당 합의비율을 수용하지 못하였는데, 이후 피심인들 간 유선으로 연락을 주고받은 결과 케이유피피, 제이알테크가 각각 1%p, 영진산업, 제이티산업이 각각 0.33%p, 디에스아이가 0.34%p의 배정비율을 지오콘에 양보하기로 합의하였다. 이에 따라 변경된 배정비율은 아래 <표 17> 기재와 같다.

<표 17> 6. 20. 회의 이후 변경된 피심인별 배정비율

연번	피심인	배정비율
1	케이유피피	15.00%
2	젠트로그룹	16.00%
3	현대인더스트리	14.00%
4	영진산업	13.67%
5	디에스아이	13.66%
6	제이티산업	13.67%
7	지오콘	11.00%
8	제이알테크	3.00% (영진산업에 양보 합의)
합계		100.00%

* 소갑 제3-10호증(제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18.))

38 피심인들은 위 <표 17> 기재와 같이 합의한 대로 배정비율 합의서를 작성하였다. 다만, 이 합의서에는 제이알테크가 영진산업으로 배정비율을 이전하는 내용, 즉 들러리 합의에 대한 내용은 기재되지 아니하였다.

39 구체적으로 아래 <표 18> 배정비율 합의서를 보면 들러리를 서기로 한 제이알테크가 3%를 배정받는 것으로, 즉 제이알테크가 들러리를 서지 않는 것을 전제로 작성되어 있다. 결국 2022. 6. 21. 배정비율 합의서는 최종 합의, 즉 제이알테크가 들러리로 이 사건 입찰에 참여하고 제이알테크의 배정비율을 영진산업으로 이전하는 최종 합의가 반영되지 않은 상태의 잠정적인 것으로 보인다.

<표 18> 배정비율 합의서(2022. 6. 21. 발췌)

비공개

* 소갑 제2-1호증(배정비율 합의서(2022. 6. 21.))

40 제이알테크가 들러리를 서지 않고 제이알테크와 COD관 생산 7개사 모두, 즉 국내 COD관 생산업체 모두가 피이관조합의 회원사로 참여할 경우 이 사건 입찰이 유찰될 것이 분명하였는데, 피심인들이 유찰이 확실시되는 배정비율 합의를 할 가능성이 낮은 점, 이후 2022. 6. 27. 제이알테크의 배정비율 3%가 영진산업으로 이전된

최종 배정비율 합의서가 작성된 점, 피이관조합 미가입 3개 사 중 제이알테크만 조합에 가입하지 아니한 점 등을 고려할 때 위 <표 18> 배정비율 합의는 잠정적인 것으로 볼 수 있다.

(나) 영진산업과 지오콘의 피이관조합 가입, 제이알테크의 미가입

41 한편, 2022. 6. 20. 회의 당시 피이관조합의 회원사가 아니었던 영진산업과 지오콘은 이 사건 합의에 따라 2022. 6. 21. 피이관조합에 가입하였다.[20]

<표 19> 제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18. 발췌)

문) 영진산업·지오콘·제이알테크는 2022. 6. 20. 당시 조합원사가 아니었으나, 영진산업과 지오콘은 2022. 6. 21. 조합에 가입하였고, 제이알테크는 조합에 가입하지 않았습니다. 이에 대해 자세히 설명해주세요. 답) **영진산업과 지오콘은** 2022. 6. 20. 회의 당시 조합을 통해서만 입찰에 참여하고 조합이 낙찰받을 물량을 배정받는 것에 **합의를 하였기 때문에 입찰참가를 위해서 조합에 가입을 해야했습니다.** 그래서 2022. 6. 21. 2개 사는 조합에 가입한 것입니다. (중략)

* 소갑 제3-10호증(제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18.))

42 그러나 피심인들 중 영진산업, 지오콘과 마찬가지로 피이관조합의 회원사가 아니었던 제이알테크는 피이관조합에 가입하지 않았다. 이에 대해 제이알테크 김○○은 아래 <표 20> 기재와 같이 제이알테크가 이 사건 입찰에서 들러리를 서기로 했기 때문에 조합에 가입하지 않은 것이라고 진술하였다.

<표 20> 제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18. 발췌)

문) (중략) 제이알테크는 조합에 가입하지 않았습니다. 이에 대해 자세히 설명해주세요. 답) (중략) **제이알테크는 앞서 말씀드렸듯이 들러리를 서기로 했었기 때문에 조합에 가입하지 않은 것입니다.**

* 소갑 제3-10호증(제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18.))

(4) 2022년 6월 27일 회의

20) 소갑 제2-3호증 조합 가입신청서(영진산업, 지오콘) 참조

43 피심인들은 2022. 6. 27. 케이유피피 사무실에서 회의[21]를 하였는데, 해당 회의에서는 2022. 6. 20. 및 2022. 6. 21. 합의된 내용 중 사업자별 합의비율과 제이알테크의 배정비율 3%를 영진산업으로 이전하는 내용을 보다 명시적으로 대면합의하였으며, 이러한 내용이 반영된 수정된 배정비율 합의서까지 작성하였다.

44 2022. 6. 21. 합의서와 2022. 6. 27. 합의서를 비교하여 보면, 이 사건 합의가 어떤 과정을 거쳐 완성되었는지를 명확하게 알 수 있다. 구체적으로 제이알테크의 배정비율은 2022. 6. 21. 합의서에서는 3%로 기재되어 있으나, 2022. 6. 27. 합의서에는 회사명 자체가 지워져 있고 해당 배정비율은 영진산업으로 이전되어 있다.

<표 21> 배정비율 합의서(발췌)

비공개

* 소갑 제2-1호증, 제2-4호증 배정비율 합의서(2022.6.21., 2022.6.27.)

21) 회의 참석자들은 2022. 6. 20. 회의와 마찬가지로 회의 종료 이후 케이유피피 사무실 근처의 중식당(상호명: 연화산)에서 점심식사를 하였다.(소갑 제2-2호증, 연화산 매출전표)

<표 22> 제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18. 발췌)

문) **6. 21.자 합의서와 6. 27.자 합의서의 유일한 차이는 제이알테크의 배정 비율 3%가 영진산업으로 이전**되었다는 것입니다. (중략) 답) **1차적으로는 6. 20. 회의 당시 결정**된 것입니다. (중략) 배정 비율 합의가 종료된 이후에 **피이관조합 권○○**이 본인에게 **제이알테크가 들러리를 서므로 제이알테크의 배정 비율 3%를 누구에게 이전할 것인지** 물어보면서, 영진산업에 난연재 기술도 있고, 부산도 가까우니 **영진산업으로 이전하는 것이 어떻겠냐고 물어보았습니다.** 그리고 본인은 **2022. 6. 20. 회의 당시 영진산업 조○○과 이야기 한 것이 있으니** 그게 좋겠다고 답하였습니다. 또한, **본인은 영진산업 조○○에게** 영진산업에 제이알테크의 배정 비율이 이전될 것인데 생산이 가능한지를 **물었고, 가능하다는 답변을 받아** 최종적으로 제이알테크의 배정 비율 3%가 영진산업으로 이전되는 것으로 정해졌습니다. (중략)

* 소갑 제3-10호증(제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18.))

다) 실행

(1) 투찰가격

(가) 피이관조합 권○○의 투찰가격 계산

45 피이관조합 권○○은 이 사건 입찰 전에 낙찰예정자인 피이관조합과 들러리 업체의 투찰가격을 계산하였다.

<표 23> 평가자료(업체별)[발췌]

현장명	설계금액		조합입찰금액 97%			업체입찰금액 103%
익산 전남권	877,302,000		850,982,940	852,462,000	97.169%	903,621,060
익산 전북권	866,228,000		840,241,160	842,338,350	97.242%	892,214,840
대전청	296,788,000		287,884,360	288,714,900	97.280%	305,691,640

1. 예가 기준 97%-103%의 15개 선정
2. 예정가격이하로서 최저가로 입찰한자 순으로 심사

예가 877302000

입찰가격 850,982,940

0.91000
0.97000
- 0.06
- 6.00
2.00
58.00

서울시 영등포구 당산로 41길 11, 당산 SK V1센터 W동 419호
한국피이관공업협동조합
대표 오 근

* 소갑 제2-7호증(COD관 입찰 관련 평가자료)

46 피이관조합 권○○은 위 <표 23> 기재와 같이 2022. 6. 28.[22] 피이관조합과 들러리 업체의 전남권, 전북권, 대전청 입찰의 투찰가격을 계산하였는데, 이는 실제 투찰가격과 거의 동일·유사한 것으로 확인된다.

47 특히 피이관조합 권○○은 투찰가격을 계산하면서 들러리 업체의 투찰가격에 대해 위 <표 23>에 나타난 바와 같이 '업체입찰금액, 103%'로 표기하였는데, 이를 통해 권○○이 조합으로 이 사건 입찰에 참여하는 COD관 생산 7개 사 외의 유일한 업체인 제이알테크가 들러리를 선다는 사실과 제이알테크가 설계금액의 103% 정도로 투찰할 것이라는 사실을 인지하고 있었음이 확인된다.

<표 24> 평가자료(소갑 제2-7호증)상 투찰가격과 실제 투찰가격 비교

(단위: 천 원, %)

구분	전남권			전북권			대전청		
	설계 금액	투찰가격 (설계금액 대비)		설계 금액	투찰가격 (설계금액 대비)		설계 금액	투찰가격 (설계금액 대비)	
		피이관 조합	제이알 테크		피이관 조합	제이알 테크		피이관 조합	제이알 테크
자료상 가격 (A)	877,302	852,462 (97.17)	903,621 (103)	866,228	842,338 (97.24)	892,214 (103)	296,788	288,714 (97.28)	305,691 (103)
실제 가격 (B)	877,302	852,462 (97.17)	896,750 (102.22)	866,228	842,338 (97.24)	886,610 (102.35)	296,788	288,938 (97.36)	303,427 (102.24)

* 소갑 제2-7호증(COD관 입찰 관련 평가자료)

48 특히 위 <표 23>의 예상 투찰가격과 실제 피이관조합과 제이알테크의 투찰가격을 비교한 위 <표 24>에 따르면, 자료상 가격(A)과 실제 가격(B)이 동일 또는 상당히 유사함을 알 수 있는데 이를 통해 위 <표 23> 업체별 평가자료가 미리 피이관조합과 들러리 업체인 제이알테크의 투찰가격을 예상해 본 자료라는 정황이 명확히 드러난다.

22) 해당 자료의 작성일은 2022. 6. 28. 12:39이고, 피이관조합의 전남권, 전북권, 대전청 입찰의 투찰일이 각각 2022. 6. 28. 15:04, 2022. 6. 28. 15:06, 2022. 7. 12. 14:23임을 고려할 때, 해당 자료는 투찰 전에 작성된 자료이다. (소갑 제2-7호증 COD관 입찰 관련 평가자료)

(나) 제이알테크의 투찰가격

49 제이알테크는 피이관조합이 낙찰받도록 하기 위하여 예정가격 산정범위[23]를 초과하지 않는 선에서 설계금액 대비 101～102%로 투찰하였다.[24]

<표 25> 제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18. 발췌)

문) **제이알테크는 (중략) 설계금액을 초과하여 투찰**하였습니다. 이러한 투찰가격 산정 경위에 대해 자세히 설명해주세요. 답) (중략) 저는 **피이관조합이 설계금액의 95～99%로 투찰할 것이라고 생각하여 101～102%로 투찰**하였습니다. (중략) 문) 조합이 95～99%로 투찰할 것이라고 생각한 이유는 무엇인가요? 답) (중략) **제이알테크의 들러리 입찰 참가로 피이관조합이 낙찰받는 것은 정해져 있으므로 당연히 90% 후반대로 투찰할 것이라고 생각**한 것입니다. 그리고 본인은 예정가격이 설계금액을 기준으로 ±3% 범위 내에서 결정되는 것이니 **설계금액의 103%까지는 투찰할 수 있어서 101～102%로 투찰**한 것입니다. (중략)

* 소갑 제3-10호증(제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18.))

50 다만, 피이관조합과 제이알테크는 투찰가격에 대한 별도의 합의는 하지 않았다. 피이관조합 권○○이 투찰가격을 공유하면 담합에 걸릴 수 있다고 말했기 때문이었다.

<표 26> 제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18. 발췌)

문) 조합이 95~99%로 투찰할 것이라고 생각한 이유는 무엇인가요? 답) (중략) 참고로, **투찰가격을 공유하면 조합 권○○이 담합으로 걸릴 수 있다고 말을 해서** 조합과 따로 **이에 대한 이야기를 나누지는 않았습니다.**

* 소갑 제3-10호증(제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18.))

(다) 피이관조합의 투찰가격

23) 이 사건 입찰의 예정가격 산정범위는 '설계금액의 97%～103%'이다.
24) 제이알테크는 이 사건 입찰공고문의 "입찰금액이 설계금액을 초과하는 경우 해당 입찰자는 낙찰자 결정 대상에서 제외합니다."라는 문구에도 불구하고 이 사건 입찰 5건 모두 설계금액을 초과하여 투찰하였다. 이에 대하여 제이알테크 김○○은 해당 공고문 내용을 몰랐다고 진술하였다. [소갑 제3-10호증 제이알테크 김○○ 진술조서(2023.5.18.)]

51 반면, 피이관조합은 제이알테크의 들러리 입찰 참가를 전제로 피이관조합의 투찰가격을 계산하여 평균 96.75%의 높은 투찰률로 투찰하였다.

52 국내 COD관 생산업체 모두가 이 사건 입찰에 피이관조합으로 참가하면서 제이알테크는 들러리를 서기로 했으므로, 어차피 낙찰받게 되어 있는 피이관조합 입장에서는 최대한 설계금액에 가깝게 투찰하는 것이 피이관조합 및 조합을 통해 입찰에 참가하는 COD 생산 7개사에게 보다 많은 이윤을 가져올 수 있기 때문이다.

<표 27> 제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18. 발췌)

문) 조합이 95~99%로 투찰할 것이라고 생각한 이유는 무엇인가요? 답) 조합이 95~99%로 투찰할 것이라고 생각한 이유는 **어차피 해당 입찰들에서 경쟁자가 없었기 때문**입니다. **제이알테크의 들러리 입찰 참가**로 **피이관조합이 낙찰받는 것은 정해져** 있으므로 **당연히 90% 후반대로 투찰**할 것이라고 생각한 것입니다. (중략)

* 소갑 제3-10호증(제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18.))

<표 28> 이 사건 입찰 결과(투찰률)

연번	입찰명	입찰참가업체	투찰률주1」 (예정가격 대비)	투찰률주1」 (설계금액 대비)
1	전북권	**피이관조합(낙찰)**	**97.29%**	**97.24%**
		제이알테크	102.40%	102.35%
2	전남권	**피이관조합(낙찰)**	**98.93%**	**97.17%**
		제이알테크	104.07%	102.22%
3	대전청	**피이관조합(낙찰)**	**99.12%**	**97.36%**
		제이알테크	104.09%	102.24%
4	부산청	**피이관조합(낙찰)**	**91.50%주2」**	**92.17%**
		제이알테크	100.97%	101.72%
5	원주청	**피이관조합(낙찰)**	**96.90%**	**96.97%**
		제이알테크	101.99%	102.07%

주1」 소수점 셋째 자리에서 반올림한 값임

주2」 부산청 입찰에서의 투찰률은 91.5%으로 다른 입찰에서의 투찰률에 비해 낮은데, 이는 부산청 입찰의 입찰물량이 타 입찰에 비해 매우 커 납품실적, 신인도 점수에 영향을 받는 계약이행능력 심사를 통과하기 위해 피이관조합이 낮은 투찰률로 투찰한 것에 기인함 (소갑 제3-1호증, 피이관조합 권○○ 진술조서 참조)

* 출처: 한국도로공사(발주처) 제출자료

(2) 결과

53 피이관조합과 제이알테크는 위와 같이 합의한 내용대로 이 사건 입찰 5건에 참가하여 피이관조합이 5건 모두 낙찰받았으며, COD관 생산 7개 사는 사전 합의된 배정비율에 따라 낙찰받은 물량을 배분받았다.

<표 29> COD관 생산 7개 사의 배정현황

(단위: %)

피심인	배정비율	전북권	전남권	대전청	부산청	원주청
케이유피피	15.00	34.16	0	0	16.99	0
젠트로그룹	16.00	0	29.09	59.79	14.06	0
현대인더스트리	14.00	33.31	0	0	15.41	0
영진산업	16.67	0	38.89	0	15.02	35.65
디에스아이	13.66	0	32.02	0	11.85	32.17
제이티산업	13.67	32.53	0	0	11.85	32.17
지오콘	11.00	0	0	40.21	14.82	0
합계	100	100	100	100	100	100
계약금액 (단위: 천 원)		842,338	852,462	288,938	3,198,842	318,272

* 소갑 제2-5호증(한국도로공사 COD관 배정 계획)

54 한편, 피이관조합은 이 사건 입찰 5건에 참가함으로써 COD관 생산 7개 사로부터 약 8,900만 원의 수수료[25]를 수취하였다.

<표 30> 피이관조합의 한국도로공사 입찰 관련 수수료 현황

한국도로공사 수수료 현황

2022 년 01 월 01 일 부터 2023 년 06 월 30 일 까지

년도	월	일	적 요	거 래 처	차변	대변	비 고
2022	8	30	한국도로공사 공동판매수수료	(주)젠트로그룹	0	1,568,000	
2022	9	1	한국도로공사 공동판매수수료	(주)현대인더스트리	0	2,009,091	
2022	10	4	한국도로공사 공동판매수수료	제이티산업	0	1,478,096	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	(주)젠트로그룹	0	2,454,545	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	케이유피피(주)	0	2,963,636	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	(주)현대인더스트리	0	2,685,540	
"		12	한국도로공사 공동판매수수료	(주)젠트로그룹	0	1,365,314	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	(주)지오콘	0	1,963,564	
"		18	한국도로공사 공동판매수수료	케이유피피(주)	0	2,090,909	
2022	11	29	한국도로공사 공동판매수수료	디에스아이(주)	0	1,861,818	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	제이티산업	0	1,861,818	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	영진산업(주)	0	2,063,127	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	제이티산업	0	4,827,447	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	(주)현대인더스트리	0	2,931,146	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	케이유피피(주)	0	2,544,434	
2022	12	12	한국도로공사 공동판매수수료	영진산업(주)	0	5,870,209	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	(주)젠트로그룹	0	4,199,421	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	디에스아이(주)	0	4,370,881	
2023	1	6	한국도로공사 공동판매수수료	(주)현대인더스트리	0	4,677,182	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	(주)젠트로그룹	0	5,349,742	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	제이티산업	0	5,002,587	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	영진산업(주)	0	7,017,984	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	케이유피피(주)	0	4,459,769	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	(주)지오콘	0	6,633,765	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	디에스아이(주)	0	6,559,186	
2023	3	17	한국도로공사 공동판매수수료	디에스아이(주)	0	449,610	
"		"	한국도로공사 공동판매수수료	(주)젠트로그룹	0	466,400	
			합계			89,725,221	(VAT별도)

서울시 영등포구 당산로 41길 11,
삼라 SK V1센터 W동 [illegible]
한국피이관공업협동조합
대 표 오 근

* 소갑 제2-8호증(한국도로공사 수수료 현황)

25) 수수료는 '소갑 제5-2호증 가입금 및 경비에 관한 규약'에 따라 부과되며, 이 사건 입찰에서 피이관조합이 수취한 수수료율은 '공급가액의 2.0%'이다.

2) 근거

55 이와 같은 사실은 입찰 공고 등 입찰 관련 증거자료(소갑 제1-1호증 내지 1-5호증), 합의 등 관련 증거자료(소갑 제2-1호증 내지 2-8호증), 진술조서(소갑 제3-1호증 내지 3-10호증), 피심인 일반현황 및 재무제표 등(소갑 제4-1호증 내지 4-9호증), 기타 참고자료(소갑 제5-1호증 내지 5-3호증), 이 사건 심의과정에서의 피심인들의 발표자료 및 진술내용, 심사관의 발표자료 및 진술내용 등을 통하여 확인된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것)

제40조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. (생 략)

8. 입찰 또는 경매를 할 때 낙찰자, 경락자, 입찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생 략)

② ~ ⑥ (생 략)

2) 법리

56 법 제40조 제1항 제8호의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 사업자가 법 제40조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다. 또한, 위법성 조각사유로서 공정거래위원회로부터 그러한 부당한 공동행위에 대

한 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

57 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[26)]

58 여기서의 '합의'란 복수의 사업자들 사이의 의사의 합치를 말하며, 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.

(2) 법 제40조 제1항 제8호에 해당하는 행위

59 법 제40조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 입찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰 또는 경매에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 입찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 행위를 말한다.

나) 경쟁제한성

60 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

---

26) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

61 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품 선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[27]

62 한편, 입찰담합은 입찰 과정에서 자유로운 가격경쟁을 제한하고 당해 입찰에서 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로 특별한 사정이 없는 한 경쟁제한효과가 큰 경성 공동행위에 해당한다.[28]

다) 하나의 공동행위

63 사업자들이 경쟁을 제한할 목적으로 공동으로 향후 계속적으로 가격의 결정, 유지 또는 변경행위 등을 하기로 하면서, 그 결정 주체, 결정방법 등에 관한 일정한 기준을 정하고 향후 이를 실행하기 위하여 계속적인 회합을 가지기로 하는 등의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이에 따라 위 합의를 실행하는 과정에서 수회에 걸쳐 회합을 가지고 구체적인 가격의 결정 등을 위한 합의를 계속하여 온 경우, 그 회합 또는 합의의 구체적 내용이나 구성원에 일부 변경이 있더라도 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[29]

64 또한, 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당

27) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참조
28) 대법원 2017. 3. 16. 선고 2016두61723 판결 참조
29) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조

한 공동행위에 해당한다.[30]

65 한편, 공동행위 기간 중 일부 정상적으로 경쟁이 이루어진 입찰이 있었던 경우에도 공동행위의 대상이 된 입찰들이 동일한 목적을 위해 단일한 의사에 기하여 단절 없이 계속 실행되었는지를 기준으로 판단해야 하며, 일부 경쟁이 있던 사실만으로 공동행위가 단절되는 것은 아니다.[31]

라) 공동행위의 시기와 종기

66 부당한 공동행위는 법 제40조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다. 따라서 부당한 공동행위의 시기는 특별한 사정이 없는 한 합의한 날이 되며, 다만 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일이 된다.[32]

67 '부당한 공동행위가 종료한 날'이라 함은 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 대한 합의가 더 이상 존속하지 않게 된 날을 의미하고, 합의가 더 이상 존속하지 않게 되었다 함은 당해 합의에서 정한 조건이 충족되거나 기한이 종료된 경우, 당해 합의 참여사업자가 탈퇴하거나 당사자 사이에 합의를 파기하기로 한 경우 및 사업자들이 합의에 의하여 인상한 가격을 다시 원래대로 환원하는 등 위 합의에 명백히 반하는 행위를 함으로써 더 이상 위 합의가 유지되고 있다고 인정하기 어려운 사정이 있는 경우 등을 의미한다.[33]

68 '법의 규정에 위반하는 행위가 종료한 날'을 판단함에 있어서도 각각의 회합 또는 합의를 개별적으로 분리하여 판단할 것이 아니라 그와 같은 일련의 합의를 전체적으로 하나의 행위로 보고 판단하여야 할 것이고, 가격결정 등의 합의 및 그에 기한 실행행위가 있었던 경우 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의가 그쳤던 날

30) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조
31) 서울고등법원 2019. 9. 26. 선고 2019누34410 판결 참조
32) 「공동행위 심사기준」(공정위 예규 제235호, 2015. 10. 23. 개정) Ⅲ. 2. 가.
33) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013두6169 판결 참조

이 아니라 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[34]

69 한편, 법원은 입찰담합의 종료일과 관련하여 공동행위가 종료된 날은 합의가 있었던 날이 아니라 합의에 기한 실행행위가 종료된 날을 의미하며, 이러한 법리는 입찰담합 및 그에 기한 실행행위에도 그대로 적용되므로 입찰담합에 기한 실행행위가 종료되었는지는 해당 합의 내용을 기초로 하여 그에 따라 예정된 실행행위의 구체적 범위, 태양 및 합의 등에 따른 경쟁제한효과의 확정적 발생여부 등 여러 요소를 종합적으로 고려해 사안별로 개별적·구체적으로 판단하여야 한다고 판시하였다.[35]

다. 위법성 판단

1) 합의의 존재 여부

70 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이 피심인들은 2022. 6. 20. 및 2022. 6. 27. 두 차례의 대면 회의에서 'COD관 생산 7개 사'가 하나의 적격조합인 피이관조합을 낙찰예정자로서 입찰에 참여시키고, 제이알테크를 형식적 입찰참여자로 입찰에 참여시키기로 합의하였는바, 이러한 행위는 입찰을 할 때 낙찰자를 결정하는 행위로서 법 제40조 제1항 제8호의 합의로 인정된다.

71 피심인들의 이러한 합의에 대해 제이알테크를 제외한 피심인들은 합의사실을 부인하고 있으나, 제이알테크 김○○이 2022. 6. 20.부터 2022. 6. 27.까지의 합의 과정을 매우 구체적으로 진술하고 있는 점[36], 피이관조합 권○○이 조합 외 들러리 입찰참여 업체인 제이알테크의 존재를 전제로 조합과 들러리 업체의 투찰가격을 계산해본 사실[37], 두 차례 회의를 거치면서 제이알테크의 배정비율 3~4%가 영진산업으로 이전된 이유에 대해 들러리 합의 외에 이를 설명할만한 진술이나 증거가 없는 점[38], 제이알테크가 들러리 합의가 아니고서는 이해하기 힘든 투찰 행태를 보인

34) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조
35) 대법원 2015. 5. 28. 선고 2015두37396 판결 참조
36) 소갑 제3-10호증(제이알테크 김○○ 진술조서(2023. 5. 18.))
37) 소갑 제2-7호증(COD관 입찰 관련 평가자료)
38) 소갑 제2-1호증, 제2-4호증(배정비율 합의서)

점,[39] 이 사건 5건 입찰에서 피이관조합이 평균 96.75%의 높은 투찰률로 투찰한 점[40] 등을 고려할 때 이 사건 합의가 있음이 인정된다.

2) 경쟁제한성

가) 관련시장 획정

72 공동행위의 경쟁제한성을 판단하기 위해서는 당해 행위에 직·간접적으로 영향을 받는 관련시장을 획정할 필요가 있다. 관련시장의 범위는 상품의 가격, 기능 및 효용의 유사성과 구매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련된 경영의사결정 형태 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.[41] 다만 부당한 공동행위의 다양성과 규제의 효율성·합리성을 고려할 때, 반드시 실증적인 경제분석을 요하는 것은 아니고 공동행위의 유형, 구체적 내용 및 그에 따라 추론 가능한 경제적 효과, 대상 상품 및 용역의 일반적인 거래현실 등에 근거하여 판단할 수 있다.[42]

73 한편, 입찰시장은 입찰별로 특정 상품 또는 용역에 대한 물량이 정해져 있고 해당 상품 또는 용역은 낙찰자로 결정된 특정 사업자만이 공급을 담당한다는 점에서 당해 입찰이 아닌 다른 입찰이나 다른 시장에서 공급되는 상품 간에는 대체가능성이 전혀 없다. 결국 입찰시장은 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건이나 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재하는 것이며, 입찰에서의 관련시장은 각 개별 입찰 건을 하나의 시장으로 보는 것이 타당하다.[43]

74 따라서 이 사건 공동행위의 경우, 한국도로공사가 2022년 6월부터 7월까지의 기간 동안 발주한 '익산청 국도ITS 통신관로용 자재(COD) 제조구매(전북권·전남권)', '대전청 국도ITS 통신관로용 자재(COD) 제조구매', '부산청 자가통신망 지급자재

39) 제이알테크는 통상 낙찰을 기대하는 입찰참여자로서는 투찰하기 어려운 투찰가격인 설계금액의 103%에 가까운 가격으로 이 사건 모든 입찰에 참여하였다.(<표 28> 참조)
40) 조달청 발주 COD관 구매입찰의 낙찰률은 대부분 낙찰하한율인 88%대에서 형성되어 있는 점에서 피이관조합의 투찰률은 통상적인 투찰률과 매우 큰 차이를 보인다.(<표 8> 참조)
41) 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012두11829 판결 참조
42) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013두24471 판결 참조
43) 대법원 2015. 8. 9. 선고 2013두1683 판결 참조

(COD관) 제조구매', '원주청 국도ITS 통신관로 지급자재(COD) 제조구매' 5건의 입찰 시장을 각각 하나의 시장으로 획정할 수 있다.

나) 경쟁제한성 인정 여부

75 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 관련시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당한다.

76 첫째, 피심인들은 이 사건 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자 및 들러리 사업자를 합의하여 결정하고 이를 실행하였는바, 이러한 공동행위는 그 성격상 효율성 증대효과는 기대하기 어려운 반면, 경쟁을 제한하는 효과가 명백한 소위 경성 공동행위에 해당한다.

77 둘째, 이 사건 입찰에서 피심인들의 공동행위가 없었다면, 자신의 영업능력, 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 입찰 참가 여부, 투찰가격 등을 결정하면서 실질적인 가격경쟁이 이루어졌을 것이다.

78 그러나 피심인들이 사전에 낙찰예정자, 형식적 입찰참여자 등을 결정함으로써 가격경쟁을 무의미하게 하였고, 자신들이 원하는 수준으로 계약을 체결하여 적정 수익을 실현하는 등 자의적으로 낙찰가격 또는 계약금액을 지배하는 힘을 발휘하는 결과를 초래하였다.

79 셋째, 이 사건 입찰에서 입찰참가자격을 갖춘 사업자는 피심인들이 전부인데, 이들 모두가 이 사건 합의 과정에 참여함으로써 실질적인 단독 입찰을 정상적인 경쟁입찰인 것처럼 가장하였고 이로 인해 입찰참가자들 간의 경쟁을 통하여 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰제도의 취지를 무력화하였다.

3) 공정위의 인가 여부

80 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

4) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

81 이 사건 입찰에서 피심인들의 공동행위는 합의 대상이 COD관으로 동일한 점, 이 사건 입찰에 업계의 전체 사업자가 합의하여 낙찰예정자와 형식적 입찰참가자를 결정함으로써 자신들의 독점적 이윤을 극대화하고자 하는 단일한 의사와 동일한 목적을 갖고 있는 점, 이러한 방식에 의한 행위가 이 사건 공동행위 기간 동안 단절됨이 없이 계속하여 실행되어 왔다는 점에서 하나의 공동행위에 해당한다.

5) 공동행위의 시기 및 종기

82 이 사건 공동행위는 피심인들이 2022. 6. 20. 케이유피피 사무실에 모여 낙찰예정자 및 형식적 입찰참여자를 합의하면서 성립하였으므로 피심인들 간 첫 번째 회의일인 2022. 6. 20.을 시기로 본다.

83 이 사건 입찰에서의 공동행위는 공정거래위원회 현장조사(2022. 11. 24.) 이후 실시된 입찰에서는 피심인들의 추가적인 합의 정황이 발견되지 않으므로, 공정거래위원회 현장조사 전 실시된 원주청 입찰까지 실행되었다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 공동행위의 종료일은 이 사건 마지막 입찰인 원주청 입찰에서 그 합의에 기초한 실행행위가 종료된 날이 된다.

84 즉, 원주청 입찰에서 낙찰예정자, 들러리 사업자를 결정한 합의는 그 투찰일인 2022. 7. 24.[44] 실행되었고, 그에 따른 경쟁제한효과 또한 그날 확정적으로 발생하였으므로, 원주청 입찰의 투찰일인 2022. 7. 24.을 이 사건 공동행위의 종료일, 즉 종기로 본다.

44) 이 사건 마지막 입찰에서 피이관조합은 2022. 7. 21., 제이알테크는 2022. 7. 24. 투찰하였으나, 합의에 따른 경쟁제한효과가 최종적으로 발생한 2022. 7. 24.을 종기로 본다.

3. 처분

가. 시정조치

85 피심인들이 향후 위 2. 가.의 행위와 동일하거나 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제42조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금

1) 부과 여부

86 이 사건 입찰에서 피심인들이 사전에 낙찰예정자, 형식적 입찰참여자 등을 합의하고 실행한 행위는 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한적 효과만 발생시키는 것이 명백하므로, 법 제43조 및 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령(2022. 12. 27. 대통령령 33140호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다) 제84조 및 [별표 6], 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(이하 '과징금고시'라 한다) Ⅲ. 2. 다. 1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

2) 부과 대상

87 피이관조합 및 제이알테크를 제외한 피심인들(COD관 생산 7개 사)의 경우 이 사건 입찰에 직접 참가하지 않고 자신의 명의로 계약을 체결하지 않은 자에 해당하나, 다음과 같은 점을 고려할 때 과징금을 부과하는 것이 타당하다고 판단된다.

88 첫째, COD관 생산 7개 사는 이 사건 합의의 당사자로서 이 사건 공동행위에서 제이알테크를 들러리로 세우는 등 이 사건 입찰에서 경쟁을 직접적으로 제한하였으므로 COD관 생산 7개 사도 이 사건 공동행위의 실질적인 주체라고 보아야 한다.

89 즉, COD관 생산 7개 사는 법 제40조 제1항 제8호가 정한 '입찰 또는 경매를

할 때 낙찰자, 경락자, 입찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위를 한 사업자'에 해당하며, 계약 명의자가 아니라는 이유로 달리 볼 수 없다.[45]

90 둘째, 적격조합이 낙찰받은 입찰 건에 대하여 해당 적격조합에게만 과징금을 부과하는 경우, 적격조합의 구성원사들은 입찰담합에 가담하여 사전에 정해진 물량 배정비율에 따라 물량을 배분받아 공동행위로 인한 유형적 이득을 취득하였음에도 불구하고 전혀 과징금을 부과받지 않는 결과[46]가 되어 과징금의 부당이득 환수적 성격에 부합하지 않는다.[47]

91 셋째, 공동수급체를 통해 입찰에 참여하여 그 구성원이 담합을 하는 경우 그 구성원에 대해서도 과징금 부과가 가능한 것과 같이 적격조합의 구성원사가 담합을 하는 경우 담합에 참여하여 이익을 보는 자에 대한 과징금 부과의 필요성에 차이가 있다고 보기 어려우므로, 적격조합의 구성원사에 대하여도 공동수급체 구성원과 마찬가지로 과징금 부과가 불가능하다고 보기는 어렵다.[48]

3) 과징금 산정

가) 산정기준

(1) 관련매출액

45) 구성원사가 입찰담합에 참가하고 경쟁제한에 기여하였고 경제적 이익의 대부분이 구성원사에 귀속되었음에도 불구하고 원고와 함께 공동으로 담합행위를 한 구성원사가 관련매출액을 취득하지 못하고 관련매출액 전부를 원고가 취득한 것으로 평가한 다음 전체 관련매출액을 모두 원고에게 귀속시켜 산정하는 것은 부당하다. 구성원사가 이 사건 공동행위에 가담하여 공동행위의 주체라고 볼 수 있으므로, 법 제19조 제1항 제8호가 정한 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위를 한 사업자'에 해당한다고 할 것이고, 계약 명의자가 아니라는 이유로 달리 볼 수 없다. (서울고등법원 2020. 12. 2. 선고 2020누44765 판결, 대법원 2021. 4. 15. 선고 2020두57325 판결)
46) 적격조합에 부과된 과징금이 구성원사들에게는 귀속되지 않는다.
47) 구성원사도 원고와 함께 이 사건 공동행위에 가담하였고, 구성원사가 원고에 비하여 이 사건 공동행위로 인하여 실제로 취득하는 이익의 규모가 더 크다고 볼 여지가 충분함에도, 구성원사에 대하여 과징금을 전혀 부과하지 않고 구성원사가 받은 경제적 이익을 원고에게 모두 귀속시켜 관련매출액을 산정하여 과징금을 부과하는 것은 균형에 맞지 않다. (서울고등법원 2020. 12. 2. 선고 2020누44765 판결, 대법원 2021. 4. 15. 선고 2020두57325 판결)
48) 서울고등법원 2020. 12. 2. 선고 2020누44765 판결

92 법 제40조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (1)의 규정에 따라 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

93 한편, 입찰에 참가하고자 하는 사업자는 단독으로 입찰에 참가할 수 있을 뿐만 아니라 다른 사업자들과 수급체를 구성하여 참가하거나(공동수급체), 이 사건 입찰에서의 피이관조합과 같이 구성원사들이 각 사별 배정비율을 정한 후 적격조합을 통해 참가(적격조합)할 수 있다.

94 공동수급체와 적격조합은 그 실질이 동일하므로 적격조합의 구성원사에 대해서도 공동수급체의 구성원과 마찬가지로[49] 당해 입찰의 계약금액 전체를 관련매출액으로 산정한다.

95 즉, 이 사건 공동행위의 경우 피이관조합 뿐 아니라 구성원사로서 공동행위를 한 COD관 생산 7개 사 및 들러리로 참여한 제이알테크에 대해 모두 각 입찰 건의 계약금액 전체를 관련매출액으로 본다. 이 사건 입찰 건별 관련매출액은 다음 <표 31> 기재와 같다.

<표 31> 이 사건 입찰 건별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	입찰 건	피심인	입찰결과	관련매출액
1	전북권 입찰	피이관조합	낙찰	765,762,136
		케이유피피	구성원사	
		현대인더스트리	구성원사	
		제이티산업	구성원사	
		제이알테크	들러리	
2	전남권 입찰	피이관조합	낙찰	774,965,454
		젠트로그룹	구성원사	
		영진산업	구성원사	

49) 공동수급체는 기본적으로 민법상 조합의 성질을 가지는 것으로서 그 구성원은 계약상 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 지는 등 공사계약금액 전부에 대하여 사실상의 이해관계가 있는 점을 고려하면 공동수급체를 구성하여 입찰에 참여하여 낙찰받은 자에 대하여 그 지분율에 해당하는 계약금액만을 관련매출액으로 산정하여야 한다고 볼 수 없다.(서울고등법원 2019. 6. 13. 선고 2016누31373 판결)

		디에스아이	구성원사	
		제이알테크	들러리	
3	대전청 입찰	피이관조합	낙찰	262,671,554
		젠트로그룹	구성원사	
		지오콘	구성원사	
		제이알테크	들러리	
4	부산청 입찰	피이관조합	낙찰	2,908,038,836
		케이유피피	구성원사	
		젠트로그룹	구성원사	
		현대인더스트리	구성원사	
		영진산업	구성원사	
		디에스아이	구성원사	
		제이티산업	구성원사	
		지오콘	구성원사	
		제이알테크	들러리	
5	원주청 입찰	피이관조합	낙찰	289,338,181
		영진산업	구성원사	
		디에스아이	구성원사	
		제이티산업	구성원사	
		제이알테크	들러리	

(2) 중대성의 정도 및 부과기준율

96 이 사건 공동행위는 입찰담합에 해당하는 점, 입찰참가자 대비 공동행위에 가담한 입찰참가자의 비율이 100%인 점 등 위반행위의 내용 및 정도 등을 고려할 때 과징금고시 [별표] 세부평가 기준표상 '중대한 위반행위'에 해당한다.

97 그러나 이 사건 공동행위가 중소기업들이 대규모·짧은 납기의 긴급 입찰에 대응하기 위한 목적으로 행해진 점, 피심인들이 적격조합을 통해 입찰에 참여하지 않았을 경우 각 피심인의 기업 규모상 입찰에서 계약이행능력 점수를 충족하기 어려웠을 가능성이 있는 점 등을 고려할 때 [별표] 세부평가 기준표에 따른 위반행위 중대성을 그대로 적용하는 것이 비례의 원칙 및 형평의 원칙 등에 위배되는 특별한 사정이 있는 경우에 해당한다고 판단되므로 과징금고시 Ⅳ. 1. 가. 2)에 따라 '중대성이 약한 위반행위'로 보아 2%의 부과기준율을 적용한다.

(3) 산정기준

98 산정기준은 위 (1)의 위반액에 위 (2)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 각 입

찰 건에서 탈락하였거나 응찰하지 아니한 들러리 사업자에 대해서는 과징금고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (2)의 규정에 따라 산정기준을 감액[50]한다.

99 나아가 이 사건에서 피심인들이 적격조합인 피이관조합을 통해 낙찰받아 계약을 체결한 것은 그 실질이 하나의 공동수급체로서 낙찰받아 1개의 계약을 체결한 경우와 차이가 없으므로, 과징금고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (1) 단서에 따라 각각의 입찰 건에서 피심인들의 지분율에 따라 공동수급체 감경규정을 유추적용하여 산정기준을 감액한다.[51]

100 다만, 피이관조합의 경우 명시적으로 정해진 배정비율이 존재하지 않으나, 이 사건 입찰에서 피이관조합이 공급가액의 2.0%(89,725,221원)에 해당하는 수수료만을 수취한 점, 피이관조합은 구성원사들이 주최한 회의에서 구성원사들의 요청으로 이 사건 공동행위를 한 점, 피이관조합이 이 사건 입찰의 계약당사자이긴 하나 실제 계약을 이행할 수 있는 인적·물적 역량을 갖추고 있지 않은 점 등을 고려할 때 산정기준 감액의 최대치인 30% 미만의 지분율을 가졌다고 본다.[52]

101 이에 따라 산정된 입찰 건별 산정기준은 아래 <표 32> 기재와 같으며, 이를 피심인별로 살펴보면 아래 <표 33> 기재와 같다.

<표 32> 입찰 건별 산정기준

연번	입찰 건	피심인	관련매출액 (계약금액)	부과 기준율	공동수급체 감경	들러리 감경	산정기준
1	전북권 입찰	피이관조합	765,762,136	2.0%	50%	-	7,657,621
		케이유피피			30%	-	10,720,670
		현대인더스트리			30%	-	10,720,670
		제이티산업			30%	-	10,720,670
		제이알테크			-	50%	7,657,621
2	전남권 입찰	피이관조합	774,965,454	2.0%	50%	-	7,749,665
		젠트로그룹			50%	-	7,749,665
		영진산업			30%	-	10,849,530

50) 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우 산정기준의 2분의 1을 감액한다.
51) 지분율 70% 이상인 사업자에 대해서는 산정기준의 10분의 1을, 지분율 30% 이상 70% 미만인 사업자에 대해서는 10분의 3을, 지분율 30% 미만인 사업자에 대해서는 2분의 1을 감액한다.
52) 피이관조합은 구성원사와 함께 계약의 이행에 대하여 일정 부분 관여하고 그에 대한 대가(수수료)를 받으므로 지분율이 없다고 할 수는 없다.

		디에스아이			30%	-	10,849,530
		제이알테크			-	50%	7,749,665
3	대전청 입찰	피이관조합	262,671,554	2.0%	50%	-	2,626,716
		젠트로그룹			30%	-	3,677,402
		지오콘			30%	-	3,677,402
		제이알테크			-	50%	2,626,716
4	부산청 입찰	피이관조합	2,908,038,836	2.0%	50%	-	29,080,388
		케이유피피			50%	-	29,080,388
		젠트로그룹			50%	-	29,080,388
		현대인더스트리			50%	-	29,080,388
		영진산업			50%	-	29,080,388
		디에스아이			50%	-	29,080,388
		제이티산업			50%	-	29,080,388
		지오콘			50%	-	29,080,388
		제이알테크			-	50%	29,080,388
5	원주청 입찰	피이관조합	289,338,181	2.0%	50%	-	2,893,382
		영진산업			30%	-	4,050,735
		디에스아이			30%	-	4,050,735
		제이티산업			30%	-	4,050,735
		제이알테크			-	50%	2,893,382

<표 33> 피심인별 산정기준

연번	피심인	산정기준
1	피이관조합	50,007,762
2	케이유피피	39,801,058
3	젠트로그룹	40,507,445
4	현대인더스트리	39,801,058
5	영진산업	43,980,639
6	디에스아이	43,980,639
7	제이티산업	43,851,793
8	지오콘	32,757,790
9	제이알테크	50,007,762
합계		384,695,946

나) 1차 조정

102 1차 조정 관련 해당 사유가 없으므로 위 3. 나. 3) 가) (3)의 산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

다) 2차 조정

103 피심인 제이알테크는 심사관의 조사단계부터 공정거래위원회의 심리 종결 시까지 일관되게 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술한 점 등을 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. 2)의 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 20을 감경한다.

104 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 아래 <표 34> 기재와 같다.

<표 34> 피심인별 2차 조정 산정기준

연번	피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
1	피이관조합	50,007,762	-	50,007,762
2	케이유피피	39,801,058	-	39,801,058
3	젠트로그룹	40,507,445	-	40,507,445
4	현대인더스트리	39,801,058	-	39,801,058
5	영진산업	43,980,639	-	43,980,639
6	디에스아이	43,980,639	-	43,980,639
7	제이티산업	43,851,793	-	43,851,793
8	지오콘	32,757,790	-	32,757,790
9	제이알테크	50,007,762	20% 감경	40,006,209
합계		384,695,946	-	374,694,393

라) 부과과징금의 결정

105 피심인 젠트로그룹은 의결일 직전 사업연도(2023년) 사업보고서상 부채비율 300% 초과(320.4%), 당기순이익 적자(△884,580원), 이익잉여금이 △6,571,434원인 점에서 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. 1) 가) (1)의 규정에 따라 2차 조정 산정기준의 100분의 30을 감액한다.

106 이에 따라 산정된 부과과징금에서 과징금고시 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 1백만원 미만의 금액을 버리고 부과과징금을 결정한다.

107 이에 따른 피심인별 최종 부과과징금은 다음 <표 35> 기재와 같다.

<표 35> 피심인별 최종 부과과징금

연번	피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
1	피이관조합	50,007,762	-	50,000,000
2	케이유피피	39,801,058	-	39,000,000
3	젠트로그룹	40,507,445	30% 감액	28,000,000
4	현대인더스트리	39,801,058	-	39,000,000
5	영진산업	43,980,639	-	43,000,000
6	디에스아이	43,980,639	-	43,000,000
7	제이티산업	43,851,793	-	43,000,000
8	지오콘	32,757,790	-	32,000,000
9	제이알테크	40,006,209	-	40,000,000
합계		374,694,393	-	357,000,000

4. 결론

108 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제42조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제43조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 7월 18일

의 장 위 원 고 병 희

위 원 조 성 진

위 원 김 문 성